

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2328/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย เกอร์เดีล รามหรือกุลเดีล ราม
หรือฮาร์เดีลซิงค์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (8), มาตรา 265

แม้คำว่าเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(8) และมาตรา 265 จะหมายถึงเอกสารของทางราชการไทยเท่านั้นก็ตาม แต่การที่จำเลยประทับตราปลอมของด่านตรวจคนเข้าเมืองหาดใหญ่ ที่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางนั้น ผ่านออกก็เป็นการปลอมเอกสารราชการของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 แล้ว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 91, 83, 33 ธิบของกลาง นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6498/2535ของศาลอาญา

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 (ที่ถูกลบมาตรา 264 วรรคแรก) 265 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา 91 ลงโทษตาม มาตรา 264 รวม 10 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 20 ปี ตามมาตรา 265 รวม 5 กระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 15 ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น 35 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตาม มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในห้า คงจำคุก 28 ปี แต่โทษจำคุกเกิน 20 ปี ให้คงจำคุก เพียง 20 ปี ตามมาตรา 91 ตรีของกลาง นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6318/2538 ของศาลอาญา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265 การกระทำของจำเลยเป็นความผิด หลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 91 ลงโทษตามมาตรา 264 รวม 10 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม จำคุก 20 ปี และลงโทษตามมาตรา 265 รวม 5 กระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำ คคุก 15 ปี รวมลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสิ้น 35 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในห้าแล้วคงจำคุก 28 ปี แต่เมื่อกำหนดโทษจำคุกตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 265 อันเป็นความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่าง สูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี จึงให้คงจำคุกเพียง 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 91(2) ธิปไตยกลาง ให้ับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 6318/2538 ของศาลอาญา ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงเป็นกรณีที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่าง และคงให้ลงโทษจำคุกจำเลยในแต่ละกระทงไม่
เกินห้าปี คดีจึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งที่จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานโจทก์ยังมี
ข้อพิรุธน่าสงสัยควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงอันต้องห้าม ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คดีจึงยังคงมีปัญหาคือวินิจฉัยตามฎีกา
ของจำเลยในปัญหาข้อกฎหมายว่า เอกสารที่ตรวจยึดได้จากจำเลยเป็น
หนังสือเดินทางของรัฐต่างประเทศมิใช่เอกสารราชการของ รัฐบาลไทยจำเลยจึงไม่มี
ความผิดตามฟ้องนั้นเห็นว่าศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยเกี่ยวกับ
หนังสือเดินทางของกลางรวม 10 ฉบับ ซึ่งเป็นหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 6 ฉบับ ประเทศอังกฤษ 3 ฉบับ และประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ฉบับ
เพียงฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 เท่านั้น มิได้ลงโทษ
ฐานปลอมเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ส่วนที่จำเลย
ปลอมดวงตราประทับของด่านตรวจคนเข้าเมืองหาดใหญ่และประทับลงใน
หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แม้คำว่าเอกสารราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา 1(8) และมาตรา 265 จะหมายถึงเอกสารของทางราชการไทยเท่านั้น
ก็ตามแต่การที่จำเลยประทับตราปลอมของด่านตรวจคนเข้าเมืองหาดใหญ่ที่อนุญาต
ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางนั้นผ่านออกก็เป็นการปลอมเอกสารราชการของเจ้าพนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 แล้ว ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษามาจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สิงหะ สัตยธรรม-วินัย วิมลเศรษฐ-คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ